

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვა

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მოსაპოვებლად სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი უნდა იქნას, განსახორციელებელი სამუშაოების სახეობათა გათვალისწინებით შედგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. ძეგლის კვლევითი სამუშაოების ნებართვის მისაღებად, წარმოსადგენია:

- ა) ძეგლის მესაკუთრის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ზუსტ მითითებას, თუ რა სახეობისა და მოცულობის სამუშაოებს ისახავს მიზნად ნებართვის მაძიებელი;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი არ არის ძეგლის მესაკუთრე, წარმოსადგენია უფლებამოსილების დამადასტურებელი, შესაბამისი წესით დამოწმებული დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების თაობაზე;
- გ) საპროექტო ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საკადასტრო რუკა;
- დ) ნებართვის მაძიებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
- ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (50ლ.);
- ვ) განმარტებითი ბარათი (განმარტებით ბარათში დასაბუთებული უნდა იყოს კვლევის მიზნით ძეგლზე ფიზიკური ზემოქმედების აუცილებლობა. ასევე უნდა მიეთითოს ძეგლის ზუსტი დასახელება, მისი ადგილმდებარეობის დასახელება და ზუსტი მისამართი; სამუშაოთა სახეობები და მოცულობა, შერჩეული მეთოდოლოგია);
- ზ) საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა;
- თ) საპროექტო ობიექტის საერთო ხედების ამსახველი უახლესი ფოტომასალა;
- ი) სამუშაო გეგმა, მისი დასაბუთება, პროცესის თანმიმდევრობის ჩვენებით. სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი.

2. ძეგლზე ჩასატარებელი სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნებართვის მისაღებად, წარმოსადგენია:

- ა) ძეგლის მესაკუთრის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ზუსტ მითითებას, თუ რა სახეობისა და მოცულობის სამუშაოებს ისახავს მიზნად ნებართვის მაძიებელი;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი არ არის ძეგლის მესაკუთრე, წარმოსადგენია უფლებამოსილების დამადასტურებელი, შესაბამისი წესით დამოწმებული დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების თაობაზე;

გ) საპროექტო ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საკადასტრო რუკა;

დ) ნებართვის მაძიებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (50ლ.);

ვ) განმარტებითი ბარათი (პრობლემის დეტალური აღწერა და მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, შერჩეული მეთოდოლოგიის დასაბუთება, მოსალოდნელი შედეგების აღწერა);

ზ) საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა (მასშტაბი 1:1000 ან 1:2000), ტოპოგრაფიული გეგმა (მასშტაბი 1:500 ან 1:200) და გენერალური გეგმა (მასშტაბი 1:500 ან 1:200);

თ) საპროექტო ობიექტისა და მისი საერთო ხედების ამსახველი ფოტომასალა, საპროექტო ნაწილის განშლა მიმდებარე ნაგებობებთან ერთად, დაზიანების არსებობის შემთხვევაში – ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, საარქივო ფოტომასალა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების ფოტომონტაჟი;

ი) ძეგლის ანაზომები (კროკები, გამოსაზღვრული ნახაზები (მასშტაბი 1:100, 1:50));

კ) სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები (ბიბლიოგრაფიული კვლევის ანალიზი, ნატურაში კვლევის ანალიზი, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მასალის ჩამონათვალი) და რეკომენდაციები;

ლ) კვლევითი სამუშაოებისას არქეოლოგიური კვლევის ჩატარების შემთხვევაში – არქეოლოგიური კვლევის შედეგები (საკვლევი ტერიტორიის კვადრატებად დაყოფის სქემა, არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი ძეგლების განლაგების სქემა და ანაზომი, შურფების განლაგების სქემა, დადასტურებული არქეოლოგიის მიერ ხელმოწერით, კროკები, გამოსაზღვრული ნახაზები (მასშტაბი 1:25, 1:20), ტექსტური აღწერილობა, არქეოლოგიური კვლევის შედეგების ანგარიში);

მ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა (შურფების განლაგების სქემა, დადასტურებული არქეოლოგიის ხელმოწერით, ლაბორატორიული ანალიზი, ლითოგრაფიული ჭრილები და რეკომენდაციები);

ნ) დასკვნა ძეგლზე სამუშაოების ჩატარებისას გამოსაყენებელი მასალის არსებულ მასალასთან თავსებადობის შესახებ;

ო) ზონდირების შემთხვევაში – ზონდაჟების განლაგების სქემა, კროკები, გამოსაზღვრული ნახაზები (მასშტაბი 1:25, 1:20) და ტექსტური აღწერილობა;

პ) სადემონსტრაციო მასალა (გეგმები, ფასადები, ჭრილები (მასშტაბი 1:50, 1:100, 1:200), ფრაგმენტები და დეტალები (მასშტაბი 1:20, 1:10)), ფოტომონტაჟი და პროექტის დასაბუთება;

ჟ) შესაბამისი ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარების პროექტი (მასშტაბი 1:500 ან 1:200);

რ) სამუშაო პროექტი: არქიტექტურული ნაწილის განმარტებითი ბარათი, არქიტექტურული სამუშაო ნახაზები და შაბლონები (მასშტაბი 1:100, 1:50, 1:1); კონსტრუქციული ნაწილის განმარტებითი ბარათი და კონსტრუქციული სამუშაო

ნახაზები (მასშტაბი 1:100, 1:50); საინჟინრო ქსელების განმარტებითი ბარათი, გარე და შიდა საინჟინრო ქსელების (ელექტროგაყვანილობა, წყალმომარაგება-კანალიზაცია, თბომომარაგება და სხვა საინჟინრო კომუნიკაციები) სამუშაო ნახაზები/სქემები (მასშტაბი 1:100, 1:200);

ს) სამუშაოების ჩატარების ორგანიზაციული პროექტი, სამუშაოთა გეგმა და დასაბუთება, რომელშიც ნაჩვენებია პროცესის თანამიმდევრობა, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი.

3. ძეგლზე ჩასატარებელი მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების (ფასადის სამღებრო სამუშაოები; საინჟინრო კომუნიკაციებისა და სარინების მოწყობა-დამონტაჟება მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების ცვლილების გარეშე; ცალკეული არქიტექტურული დეტალების (მათ შორის, დიოების, კიბეების, აივნების, დეკორატიული ელემენტების) სახეცვლილება, ინტერიერში ჩასატარებელი სარესტავრაციო, სამღებრო ან სარემონტო სამუშაოები, ძეგლის გაწმენდის სამუშაოები) ნებართვის მისაღებად, წარმოსადგენია:

ა) ძეგლის მესაკუთრის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ზუსტ მითითებას, თუ რა სახეობისა და მოცულობის სამუშაოებს ისახავს მიზნად ნებართვის მაძიებელი;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი არ არის ძეგლის მესაკუთრე, წარმოსადგენია უფლებამოსილების დამადასტურებელი, შესაბამისი წესით დამოწმებული დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების თაობაზე;

გ) საპროექტო ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საკადასტრო რუკა;

დ) ნებართვის მაძიებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (50ლ.);

ვ) განმარტებითი ბარათი (პრობლემის დეტალური აღწერა და მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, შერჩეული მეთოდოლოგიის დასაბუთება);

ზ) საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა (მასშტაბი 1:1000 ან 1:2000);

თ) საპროექტო ობიექტის საერთო ხედების ამსახველი უახლესი ფოტომასალა;

ი) სამუშაოების ამსახველი გრაფიკული მასალა, შესაბამისი ნიშნულების ჩვენებით;

კ) ძეგლის შესაბამისი ნაწილის ანაზომები;

ლ) სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა ჩასატარებელი სამუშაოების დასაბუთებით;

მ) სამუშაოთა გეგმა, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი;

ნ) პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების ფოტომონტაჟი;

ო) ფასადისა და ინტერიერში ჩასატარებელი სარესტავრაციო, სამღებრო ან სარემონტო სამუშაოებისას თავდაპირველ (აღრეულ) ფერთა სპექტრის ანალიზი.

4. ძეგლზე ჩასატარებული იმგვარი მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნებართვის მისაღებად, რომელიც ითვალისწინებს მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების ცვლილების გარეშე აბრებისა და შუქფარების განთავსებას, ძეგლის სახურავის (საბურველის) საფრის (ყავარი, კრამიტი, ლორფინი და სხვა) გამოცვლას, სარინების შეკეთებას/გამოცვლას, საინჟინრო კომუნიკაციების შეკეთებას/გამოცვლას, წარმოსადგენია:

ა) ძეგლის მესაკუთრის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ზუსტ მითითებას, თუ რა სახეობისა და მოცულობის სამუშაოებს ისახავს მიზნად ნებართვის მაძიებელი;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი არ არის ძეგლის მესაკუთრე, წარმოსადგენია უფლებამოსილების დამადასტურებელი, შესაბამისი წესით დამოწმებული დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების თაობაზე;

გ) საპროექტო ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საკადასტრო რუკა;

დ) ნებართვის მაძიებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (50ლ.);

ვ) საპროექტო ობიექტის საერთო ხედების ამსახველი უახლესი ფოტომასალა;

ზ) პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების ფოტომონტაჟი;

თ) განმარტებითი ბარათი (შერჩეული მეთოდოლოგიის დასაბუთება);

ი) სამუშაოთა გეგმა, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი;

კ) აბრებისა და შუქფარების განთავსების შემთხვევაში – სამუშაოების ამსახველი გრაფიკული მასალა, შესაბამისი ნიშნულების ჩვენებით.

5. თუ ბუნებრივი და გარემო ფაქტორების ან დაუძლეველი ძალის მოქმედების შედეგად ძეგლს ან არქეოლოგიურ ობიექტს ემუქრება შეუქცევადი დაზიანება ან განადგურება და ამის გამო არსებობს მასზე არქეოლოგიური ან კვლევითი სამუშაოების ან პრევენციული კონსერვაციის ჩატარების გადაუდებელი აუცილებლობა და სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა ვერ ესწრება, შესაბამისი ნებართვის გაცემა შესაძლებელია არასრული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

აღნიშნულ შემთხვევაში, ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მოსაპოვებლად, სააგენტოში წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) ძეგლის მესაკუთრის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ზუსტ მითითებას, თუ რა სახეობისა და მოცულობის სამუშაოებს ისახავს მიზნად ნებართვის მაძიებელი;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი არ არის ძეგლის მესაკუთრე, წარმოსადგენია უფლებამოსილების დამადასტურებელი, შესაბამისი წესით დამოწმებული დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების თაობაზე;

გ) საპროექტო ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საკადასტრო რუკა;

დ) ნებართვის მაძიებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (50ლ.);

ვ) განმარტებითი ბარათი (განმარტებით ბარათში უნდა მიეთითოს ძეგლის ზუსტი დასახელება და ზუსტი მისამართი. ასევე, დასაბუთებული უნდა იყოს სამუშაოების ჩატარების გადაუდებელი აუცილებლობა და არსებულ პირობებში სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის შეუძლებლობა. უნდა მიეთითოს ჩასატარებელი სამუშაოს ტიპი, სახეობა და მოცულობა, გამოსაყენებელი ტექნოლოგიები და მეთოდოლოგია. ასევე პრევენციული კონსერვაციის ეფექტიანობის სავარაუდო ხანგრძლივობა, შემდგომ ღონისძიებათა სახეობები და მათი განხორციელების სავარაუდო ვადები);

ზ) ობიექტისა და მისი დაზიანებების ამსახველი დეტალური ფოტომასალა;

თ) ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა;

ი) სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი;

კ) დასკვნა სამუშაოების ჩატარების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.

შენიშვნა:

1. ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის გაცემამდე, სააგენტოში წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია განიხილება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს შესაბამისი სექციის სხდომაზე. განხილვის შედეგად, საკითხზე სრულყოფილი მსჯელობისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად, სექციის წევრთა მიერ, შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას, დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა, რაც ნებართვის მაძიებელს ეცნობება წერილობით. სააგენტო განხილვას უბრუნდება ნებართვის მაძიებლის მიერ, საბჭოს მოთხოვნათა გათვალისწინებით კორექტირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ძეგლის რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ან სხვა სამუშაოს ჩატარების შედეგად, მისი ფუნქცია განისაზღვრება საზოგადოებრივი დანიშნულებით, დამუშავებული და წარმოდგენილი უნდა იქნას შენობის გარე და შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, ავტომატური ხანძარქრობის, სახანძრო სიგნალიზაციის, შეტყობინების (მათ შორის ტექსტური) და ადამიანთა ევაკუაციის მართვის, კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემების და ავარიული განათების პროექტები და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს მიერ გაცემული დასკვნა, აღნიშნული პროექტების შესაბამისობის თაობაზე, სახანძრო უსაფრთხოების

მარეგულირებელი ნორმების, ტექნიკური რეგლამენტების ან/და სტანდარტების მოთხოვნებთან.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ძეგლის ადაპტაცია გულისხმობს არსებული მოცულობის გაზრდას, მიშენების ან/და დაშენების მოწყობით, წარმოსადგენია არსებული ძეგლის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ დასკვნა, ჩასატარებელი სამუშაოს მიზანშეწონილობის დასაბუთებით. აღნიშნულ შემთხვევაში, ასევე წარმოდგენილი უნდა იქნას ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო შეფასება, აკრედიტებული ორგანიზაციის/სპეციალისტის მიერ მომზადებული.

4. ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მოსაპოვებლად სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია, ძეგლზე ჩასატარებელ ერთსა და იმავე სამუშაოზე (მცირე და/ან სრული რეაბილიტაცია), შესაძლოა იყოს განსხვავებული, ძეგლზე ჩასატარებელი კონკრეტული სამუშაოს გათვალისწინებით.

5. ძეგლზე სამუშაოების ნებართვა გაიცემა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დადებითი შეფასების შემდგომ, ნებართვის მაძიებლის მიერ, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით შესრულებული, სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

ნორმატიული აქტები

- ✓ საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“
<https://matsne.gov.ge/document/view/26824?publication=111>
- ✓ საქართველოს კანონი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“
<https://matsne.gov.ge/document/view/12880?publication=86>
- ✓ საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“
<https://matsne.gov.ge/document/view/21076?publication=20>
- ✓ საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ და მის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის გაცემის წესი და სანებართვო პირობები განსაზღვრული არ არის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ კანონით.
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=29>